

עין משפט
גד מצוה

בר א מיי פט"ו מהל'
אסורי ביאה הלכה בט:

בה ג ב מיי פכ"א שם הלכה טו
פגמ לאוין קרא קטי טוש"ע אר"ע סימן ב

סעיף יא:

בו ד מיי פ"א שם הלכה ט
פגמ לאוין קרא ועשין רמג טוש"ע י"ד סימן קנב
סעיף א:

בו ה מיי פ"י מהל' גבושין
הלכה כא פגמ עשין כ
טוש"ע אר"ע סימן ב
סעיף י וסימן קיט
סעיף א:

בה ו מיי פ"ה מהל' נהלות הלכה ד
פגמ עשין ז
טוש"ע שם סימן קקב
סעי ג:

בבז ז מיי שם טוש"ע שם סעיף ד:

ל ה מיי שם הלכה ה
טוש"ע שם סעי' ה:

לא ט מיי פט"ו מהל' נהלות הלכה ד
פגמ עשין ז
טוש"ע אר"ע סימן קמח

סעיף ב:
ל ב י ב ל מיי שם טוש"ע שם וסעיף א:

תורה אור השלם

- אל תחלל את בִּתְּךָ להזנותה וְלֹא תִזְנֶה הָאָרֶץ וּקְלָאָה הָאָרֶץ וְזָנָה: ויקרא יט כט
- אל תחרש על רֶגֶךָ רָעָה וְהוּא יֵשֵׁב בְּלִבָּתּוֹ: משלי ג כט

תוס' חד מקמאי

ספּק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי מיתנא ספק אמר בר מיתנא אנא ונכסי דדיי הוו. ובני יבם אמרי ליה את אחינו את ומנתא הוא דאית לך. כתב רי"ש ד"ל רמאי דמורו ליה שקיל והשאר הוי ממון המוטל בספק ויחלוק והכי משמע במסקנא דשמענתא. ספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי יבם בחד דפלג יבם בנכסי (אילמנא) מיתנא. אמר להו ספק אי אחוכון אנא הבו לי (א) נכסי דפליג אבוכון בנכסי. ר' אבא (י'אמא קם דינא. ר' ירמיה אמר הדר דינא. משמע לכאורה מדקאמר לבתר דפלג יבם בנכסי מיתנא הא מקמי דפליג בנכסי מיתנא דכ"ע אמר להו מי? דלא שייך למימר לה דינא כיון דלא פלג בנכסי ומיהו בפלוגתא דאדמון ורבנן איכא לעיוני בהא מילתא דהא לא קם דינא בהדיא ואפ"ה אמרו רבנן קם דינא. ופסק הרב אלפס כר' אבא דאמר קם דינא כיון דקאי כרבנן. ואע"ג דאמרי' אמר לך ר' ירמיה אנא דאמרי אפילו לרבנן שנוני דחיקא היא. ואע"ג דאיתא בפ' בית כור שני אחים שחלקו ובא להן אח ממדינת הים רב אמר בטלה מחלוקת וקייל בוותיה אלמא הדר דינא שאני ההם דחלוקה בטעות הוא והרב ר' אפרים (מה) פסק כר' ירמיה: ספק ריבם שבאו ולית לך ולא מידי הוו

לז:

יְחֻדִּי בעלמא הוו מיהדי. ויש כאן פת בסלו כיון שאס היה רוצה (ט) היה צא עליה וכיון שפעמים לא היה צא עליה לא מיחמדא ולא חזיא דאי לא תימא הכי גס להמיחד הוה אסור כדאמר בפ"ק דכתובות (דף ד. ושם) גבי חתן אס פרסה אשמו נדה הוא יסן בין האנשים ואשמו ישנה בין הנשים ומשום נוסא אשה צמדינה אחרת נמי ליכא למיחש שאס היה אירע שצא עליה ונתעברה ממנו היה מוליכה עמו לעירו(ט):

ובמזון המוטל בספק חולקים.

אפילו רבנן דסומכוס (ב"ק לה): מורו הכא דלא שייך כאן המוציא מחזירו עליו הראיה שאין זה מוחזק יותר מזה והוי כמו הללו צאין לירש והללו צאין לירש דלמר צמי שמת (ב"ב דף קנח:.) דיחלוקו: **אמר** רבי **אבא קב דדינא**. דוקא צמר דפלג אצל מקמי דפלג לא: **דאמר** ל"ה אי שתקת שתקת. פי' ולא טטול כלום ולא כמו שפירש בקונט' אי שתקת ומחילנא לך דהא קמי יקח לו דרך צמאה מנה ובפ"ק דב"ק (דף טז.) גבי מכרן לאחד כולן נכנסו תחת הצעלים והוא אשה צויצורית אע"פ שלקח עדיית כדאחרונה משום אי שתקת כו' ולא מצי אמרה ליה לבי תהדר כיון שאין צא להפקיע מדינא ובחד דלמי מכת חד לא מצי למימר ואי לא מוצנינא לארבעה דהא פשיטא כיון דלא אחי מכת ארבעה לא שצקינן ליה ואס תאמר וארבעה דלמו מכת חד ליהדר ההוא חד דמי קצרה וי"ל דמצי אמר ליה לא מכרתי אלא מה שיש לי צה:

הוי

בר מיתנא הוא ונכסי ידידי הוא ויבם אמר את בראי ידידי את ולית לך ולא מידי **בנכסי י**הוי **ממון** המוטל בספק וממון המוטל בספק חולקין ו**ספק ובני יבם שבאו** לחלוק בנכסי מיתנא ספק אמר ההוא גברא בר מיתנא הוא ונכסי ידידי הוא בני יבם אמרי את אחינו את ומנתא איתא דאית לך בהדן כבוד רבנן קמיה דרב משרשיא למימר מתניתין היא דנתנ (ט)הוא אינו יורש אותם והם יורשין אותו והכא איפכא התם אמרי ליה אייתי ראיא ושקול **הכא** אמר להו אייתו ראיא ושקולו אמר להו רב משרשיא מי דמי התם אינהו ודאי ואיהו ספק הכא אידי ואידי ספק אלא אי דמיא למתני' [להא] דמיא לספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי יבם גופיה דהתם אמרי ליה אייתי ראיא דאחונא את ושקול ספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי יבם לבתר דפלג יבם בנכסי מיתנא בני יבם אמרי אייתי ראיא דאחונא את ושקול אמר להו ספק מה נפשייכו אי אחוכון אנא הבו לי מנתא בהדייכו ואי בר מיתנא אנא הבו לי פלגא דפלג אבוכון בהדאי ר' אבא אמר ה"ר קם דינא ר' ירמיה אמר הדר דינא לימא בפלוגתא דאדמון ורבנן קמיפלגי דנתנ (ט)מי שהלך למדינת הים ואבדה לו דרך שדרה אדמון אמר ילך בקצרה וחכ"א יקח לו דרך במאה מנה או יפרח באויר והוינן בה לרבנן ששפיר קאמר אדמון ואמר רב יהודה אמר רב הכא במאי עסקינן כגון שהקיפוח ארבעה בני אדם מארבע רוחות א"ה מ"מ דאדמון ואמר רבא כבארבעה דאתו מכח ארבעה וארבעה דאתו מכח חד כולי עלמא לא פליגי דמצו מדחי ליה כי פליגי בחד דאתי מכח ארבעה אדמון סבר מצי א"ל מכל מקום דרכי גבך הוא ורבנן סברי דא"ל יאי שתקת שתקת ואי לא מהדרנא שטרא למרייהו ולא מציית לאשתעויי דינא בהדייהו לימא ר' אבא דאמר כרבנן ור' ירמיה דאמר כאדמון אמר לך ר' אבא אנא דאמרי אפילו כאדמון עד כאן לא קאמר אדמון התם אלא משום דא"ל ממה נפשך

שפיר קאמר אדמון. דקסלקא דעתא שהקיפו אלס אחד מכל רוחותיו דלמר אורחיה גביה **וחד מדחי ליה: דאסו מנה ארבעה**. שארבעה אנשים מכרוס לאלו: אי שתקם שתקם. ולא אעלה עליך דמזים יקריים:

החולץ ליבמתו פרק רביעי יבמות

הלכתא אהלכסא. דקיימא לן משנת ר"א צ"י קב ונקי צמסכת גיטין (דף סו.).: **קנלה**. נתעברה: **ונסמלא כל העולם כולו ממוזרים**. מספק קרו להו ממוזרים: **וו מה היא**. לשון ספק: **ישר על כן**. דאפי' הכא דע"י יגשואין הוה והדבר מפורסם גזר ר"א בן יעקב:

מאן הויא ליומי. מי חפצה לינשא ליימס שאתעכב כאן: **דפקיעי**. כ"ע צשמייהו וקוראין לבתו על שמו ואס יצא צנו ממקום אחר ישמע שהיא צת אציו ויפרוש: **צבעה נקיים**. שמה מחמת חימוד פרסה נדה צבעה שנתפייסה: **שלוהיהו ווו משדרי**. צבעה יומי קודם צילתן: **ממון המוטל בספק**. שאין זה מוחזק (א) צוה יומר מזה דאס זה בן המת אין ליבם צהן כלום ואס בן היבם הוא אין לו צהן כלום הלכך אין כאן מוציא מחזירו להטיל עליו הראיה: **ספק וצני יבם**. הספק מוחזק צהן ציותר דממה נפשך אית ליה זכיה בגווייהו אצל בני יבם שמה אין להם חלק צהם שזה בן ראשון הוא וכולה שלו ומשום הכי סבור רבנן למימר היינו ממתינין צפ' נושאין על האלוסה(ט) דקמי ספק בן תשעה לראשון ספק בן צבעה לאחרון הוא לא ירש אותו לא זה ולא זה דצני ראשון מדחו ליה אלל בני אחרון וצני אחרון אלל בני ראשון והס יורשים אותו בין שניהם: **ופכא אמרינן איפכא**. דהוא מוחזק יותר דהתם להכי מדחו ליה דלמרי ליה אייתי ראיא דלחונא את ושקול והכא נמי אמר להו הא אייתו ראיא דלחוכון אנא ושקולו: **מי דמי הסס אינשו ודאי**. שהן יודעין מכת מי הן צאין לירש: **אידי ואידי ספיקא נינהו**. שאפילו הספק אין טוען טענת ודאי ואינו יודע מכת מי הוא צא לירש:

צנכסי יבם גופיה. התם מיתוקמא מתניתין דהוא לא יורש אותן דלמרי ליה אייתי ראיא ושקול אלל דלמרי דלעיל שניהם ספק. ונראה צעיני דהסיא מנתא דקמדו ליה שקיל ואידך הוי ממון המוטל צספק וחולקין הוא נוטל חצוי וצין כולן חצוי: **לצמר דפלג יבם**. עס ספק צנכסי מיתנא כדאמרן לעיל דחולקין: **אי אחוכון אנא הבו לי מנתא גציינו**. ואי משום דשקלי אנא פלגא צנכסי מיתנא מהדרנא לכו ההוא פלגא ונחלוק הכל צצוה צין נכסי הראשון צין נכסי האחרון וכגון שהיו נכסי היצם מרוצין ואציו(ט) מועטין: **קס דינא**. אחר שנעשה צין צנכסי המת אין זה יכול לחזור ולערער עליהם ומה שהוא שואל צנכסי היצם אמרי ליה אייתי ראיא: **הדר דינא**. ומהדרי ליה פלגא דנכסי מיתנא או פלג כולהו נכסי צצוה: **ואצדה דרך שדשו**. שהיתה שדשו מוקפת משדות אחרים והיה לו דרך על אחת מן הרמות ואצדה ששכחו על אחיז מן הרמות היתה: **ילך צקצרה**. יתנו צייניהם דרך קצרה ולקמן מפרש לה:

הוא: ארבעה צני אדם. דכל חד ביה אעלה עליך דמזים יקריים: **דרכי** (כתובות סס.). ילך בקצרה. על כרחם יעול דרך לשדו אלל דרך קצרה יצור לו, שלא ירבה לעיול (שם). שפיר קאמר אדמון. דקס"ד כשארבעת השדות שסביבותיו של אדם אחד הן, דממה נספק אורחיה גביה הוא (שם). שהקיפוח ארבעה בני אדם. דכל חד וחד מדחי ליה דרך לאו גבאי הוא (שם). ואריבעה דאתו מכח חד. שלקחום מליש אחד אחר שלכן זה (שם). אי שתקת שתקת. ואחיל גבך כשתקיה הדיך ממני (שם).

מסורת הש"ס

(א) [נוספתא דקידושין פ"א:] ט [גדרים נה.].
(ג) [יומא יח: פ"ש:] ד שם (ה) ג"ז שם מזה סו. (ו) יומא יח: סו. עד: כמובט סב:
(ז) צ"ל אשה, (ח) [גיטין ז. פ"ש היטיב], (ט) לקמן ק.י. (י) כמובט קט: כה"ע, (יא) [לקמן ק.י.] ט בס"א:
ואחרי, (כ) [ועיי' תוס' יומא יח: ד"ה יומדי].

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ממון וכו' מוחזק בבכסי יותר מזה:
(ב) תוס' ד"ה יומדי וכו' היה צא עליה. ג"צ ועיין ביאור דיבור זה בנמשות ב"ח סימן פ':

תוספות ישנים

בי פליגי צמד דלמי מכת ארבעה ולא קאמר (א) משום דלמי למוכרס לארבעה דאין לנו להעמיד הדבר אלא צמה שהוא או צמה שהיה: אי צייתת (ב) (תוס' ד"ה יומדי וכו' מזה. וזמיה דאיכא למימר לכשהסדר שהרי מה יכול להפסידו יותר וא"ל דמחיל גביי דהא קאמר לעיל יקח לו דרך צמאה מנה ואין זה וול יצ"ל דכיון שלקח מהארבעה חשבינן כאילו מוחזק המקח בכר ולא שייך לכשהסדר וא"כ קאמר ליה אי שתקת שתקת ותקנה ממני צויקרי:

(א) חסר כאן וצ"ל ולא קאמר צמד דלמי מכת חד משום דלמי למוכרס וכו' וצ"ה תוס' בזה דלמר דלמי וצמד דלמי מכת חד לא מצי לממר (ב). צ' לעיני חלמא קן תוס'.

מוסף רש"י

זו מזה היא. שאין אדם יודע אותה אשה שהוא נושא אס מותרת לו אס לאו (גדרים א.). שמה ידוורגו זה לזה. בן שולד צמדינה וו עס צת שוליד צמדינה אחרת (י'אמא יח.). כי איקלע דלדרדשירי. שם היה רגיל ללך (שם). מאן הויא לימא. יס אשה שנתשא לו ליומא שאתעכב כאן ותאל לאחר מכאן (שם). דפקיע שמייהו. ושמס קרוי על צניהם (שם). צריכה לישב שבעה נקיים. מיוס שתרצית, טמא מחמת חימוד רחמה דס (שם). יהודי בעלמא. ואין מקקין להן אלל שהנשו אשה אין מתאוו (שם). כמי שאין לו אשה (שם). אין לו פת בסלו. חולל היוס ודואג על מחר (שם עד.). הוא אינו יורש אותם. דיוקשיו מדמין אותו אלו אלל אלו, והם יורשים אותו. דמי מעכב על יתן והוי מוחזק מן שניהם (קטסו ט.). ואבדה לו דרך שדרה. שהחזיק בה בעלי השדות צנמצניו

^[1] מנתא צנכייכו ואי צר מיתנא אנא הבו לי נכסי